

O Conflito entre Preservação Ambiental e o Direito à Moradia no Brasil: Desafios e Conciliação

O Brasil, como muitos países em desenvolvimento, enfrenta um complexo desafio na conciliação de dois direitos fundamentais: a **preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado** e o **direito à moradia digna**. Ambos são garantidos pela Constituição Federal de 1988, o primeiro no artigo 225 e o segundo no artigo 6º [1]. A tensão surge frequentemente em áreas urbanas, onde a expansão desordenada e a carência habitacional levam à ocupação de espaços ambientalmente sensíveis, como as Áreas de Preservação Permanente (APPs).

A Legislação Brasileira e o Conflito

A legislação ambiental brasileira, notadamente o **Código Florestal (Lei nº 12.651/2012)**, define as APPs como espaços protegidos, com ou sem vegetação nativa, que desempenham funções ambientais cruciais, como a preservação de recursos hídricos, da paisagem, da estabilidade geológica e da biodiversidade [2]. A ocupação dessas áreas é, em princípio, vedada ou severamente restrita, visando a proteção desses ecossistemas vitais.

Por outro lado, a **Lei nº 13.465/2017**, que instituiu a Regularização Fundiária Urbana (Reurb), busca solucionar a informalidade de assentamentos urbanos, muitos dos quais se consolidaram em APPs devido à ausência de políticas habitacionais eficazes e à especulação imobiliária. A Reurb é dividida em duas modalidades [3]:

- **Reurb de Interesse Social (Reurb-S):** Destinada a núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por população de baixa renda, onde o poder público assume os custos da regularização.
- **Reurb de Interesse Específico (Reurb-E):** Aplicável a núcleos ocupados por população não enquadrada como de baixa renda, com os custos da regularização a cargo dos próprios beneficiários.

O grande ponto de fricção reside na possibilidade de regularização de ocupações em APPs. O Código Florestal, em seus artigos 64 e 65, e a Lei da Reurb (artigo 11, § 2º) preveem a possibilidade de regularização, desde que sejam realizados **estudos técnicos** que demonstrem a viabilidade ambiental e a melhoria das condições de sustentabilidade urbano-ambiental em relação à situação anterior. Esses estudos devem propor soluções de saneamento básico, prevenção de riscos, recuperação de áreas degradadas e, quando for o caso, compensações ambientais [2] [3].

Uma alteração significativa foi introduzida pela **Lei nº 14.285/2021**, que modificou o Código Florestal para permitir que os municípios, mediante a aprovação de seus respectivos conselhos estaduais e municipais de meio ambiente, definam as faixas marginais de cursos d'água em áreas urbanas consolidadas. Essa medida busca flexibilizar a aplicação da lei em contextos urbanos já estabelecidos, reconhecendo a realidade das ocupações existentes [4].

Como Conciliar: O Papel da Fraternidade

A conciliação entre a preservação ambiental e o direito à moradia exige uma abordagem multifacetada, que transcende a mera aplicação legal e incorpora princípios éticos e sociais. Nesse contexto, a **fraternidade** emerge como um pilar fundamental.

A fraternidade, enquanto princípio de solidariedade e responsabilidade mútua, sugere que as soluções para esse conflito devem considerar a dignidade da pessoa humana e a vulnerabilidade das famílias que, muitas vezes, não tiveram outra opção senão ocupar áreas de risco ou ambientalmente sensíveis. Não se trata de anistiar irregularidades, mas de buscar soluções justas e equitativas que garantam a moradia digna sem comprometer irremediavelmente o meio ambiente [5].

Para conciliar esses direitos, é essencial:

- 1. Planejamento Urbano e Ambiental Integrado:** Ações que considerem a expansão urbana de forma sustentável, identificando áreas adequadas para moradia e protegendo os ecossistemas. Isso inclui a criação de zonas de amortecimento e a implementação de infraestrutura verde.
- 2. Investimento em Habitação Social:** Políticas públicas que ofereçam alternativas de moradia digna e acessível, evitando novas ocupações em APPs e promovendo a realocação de famílias em situações de risco.

3. **Regularização Fundiária Responsável:** A Reurb deve ser aplicada com rigor técnico e social, garantindo que os estudos ambientais sejam robustos e que as intervenções propostas realmente melhorem as condições ambientais e de habitabilidade. A participação da comunidade é crucial nesse processo.
4. **Educação Ambiental e Conscientização:** Promover o entendimento sobre a importância da preservação ambiental e os riscos associados à ocupação de áreas inadequadas.
5. **Diálogo e Mediação:** Fomentar o diálogo entre os diferentes atores envolvidos (poder público, comunidades, ambientalistas, setor privado) para construir soluções consensuais e duradouras.

A **Campanha da Fraternidade de 2026**, com o tema “Fraternidade e Moradia” e o lema “Ele veio morar entre nós” (Jo 1,14), reforça a importância de uma reflexão aprofundada sobre a moradia como direito fundamental e a necessidade de políticas públicas solidárias que promovam a justiça social e ambiental [6] [7]. A fraternidade, nesse sentido, não é apenas um ideal, mas um caminho prático para a construção de cidades mais justas, inclusivas e sustentáveis, onde o direito à moradia e a preservação ambiental coexistam em harmonia.

Referências

- [1] Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm [2] Brasil. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm [3] Brasil. Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017. Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13465.htm [4] ConJur. Reurb em área de preservação permanente e a Lei 14.285/2021. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2025-jan-11/reurb-em-area-de-preservacao-permanente-e-a-lei-federal-14-285-2021/> [5] IRIB. Preservação ambiental ou moradia? Um falso conflito. Disponível em: <https://www.irim.org.br/biblioteca-irim/preservacao-ambiental-ou-moradia-um-falso-conflito/> [6] G1. Campanha da Fraternidade 2026 foca no direito à moradia. Disponível em: <https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2026/02/19/campanha-da-fraternidade-2026-e-lancada-e-tem-como-tema-moradia-digna.ghtml> [7] Vatican News. Fraternidade e

moradia. Disponível em: <https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2026-02/fraternidade-moradia.html>